

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2289 -
2290/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวันชัยหรือชัย ม่วงกล้าหรือแก้วทอง

จำเลย

นายมีชัยหรือวิชัย แก้วทอง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำแก้ฎีกาฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2537 ศาลชั้นต้นสั่งว่าครบกำหนดแก้ฎีกาวันที่ 19 พฤษภาคม 2537 จำเลยที่ 2 ยื่นมาเกินกำหนดระยะเวลาแล้วจึงไม่รับเป็นคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องฉบับลง วันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ขอให้ศาลไต่สวนฎีกาโจทก์และขอขยายอายุ การยื่นคำแก้ฎีกาไว้ เมื่อศาลชั้นต้นยังมีได้แจ้งผลของคำสั่ง เกี่ยวกับการขยายเวลายื่นคำแก้ฎีกาให้แก่จำเลยที่ 2ทราบ จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ยังมีสิทธิยื่นคำแก้ฎีกา ขอศาลฎีกา ได้โปรดมีคำสั่งรับคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 2 หรือรับไว้ เป็นคำแถลงการณ์ต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 167)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกจำเลยสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยใน สำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80,83 ให้วางโทษ จำคุกคนละ 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสามไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 149)

จำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาฎีกาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ ใต้สวนอายุฎีกาของโจทก์และให้ถือเอา วันที่จำเลยที่ 2 ทราบ คำสั่งของศาลเป็นวันเริ่มกำหนดอายุแก้ฎีกา (อันดับ 149 แผ่น ที่ 6,157)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2537 จำเลยที่ 2 ยื่นคำแก้ฎีกา(คำแก้ฎีกาลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2537) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำแก้ฎีกาดังกล่าว (อันดับ 164)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 167)

คำสั่ง

คำร้องของ จำเลยที่ 2 ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ไม่ขัดแย้งว่าเป็นการ ขอย้ายระยะเวลายื่นคำแก้ฎีกา เมื่อ ปราบฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาฎีกาของ โจทก์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 แล้วมิได้ยื่นคำแก้ฎีกาเสียภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2537 แต่กลับมายื่นภายหลัง จึงเป็นการยื่น คำแก้ฎีกาเกินระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนดไม่รับเป็นคำแก้ฎีกา แต่ให้รับไว้เป็นคำแถลงการณ์

คำร้องของ จำเลยที่ 2 ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ไม่ขัดแย้งว่าเป็นการ
ขอขยายระยะเวลายื่นคำแก้ฎีกา เมื่อ ปราบกว่าจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาฎีกาของ
โจทก์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 แล้วมิได้ยื่นคำแก้ฎีกาเสียภายในวันที่ 19
พฤษภาคม 2537 แต่กลับมายื่นภายหลัง จึงเป็นการยื่น คำแก้ฎีกาเกินระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนดไม่รับเป็นคำแก้ฎีกา แต่ให้รับไว้เป็นคำแถลงการณ์

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ